

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2012/2531

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
นายสุวรรณ สุขมงคล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 189, มาตรา 680, มาตรา 683, มาตรา 702, มาตรา 745, มาตรา 1754

จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ โดยมี.เป็นผู้ค้ำประกันรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม และ อ. ได้นำที่ดินมาจำนองประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 และหนี้ตามสัญญาค้ำประกันของ อ. ด้วย อ. ถึงแก่กรรมมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดก แม้โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันเกิน 1 ปีนับแต่ อ. ถึงแก่กรรมคดีขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 แล้วก็ตามแต่โจทก์ในฐานะผู้รับจำนองก็ยังคงฟ้องบังคับชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันดังกล่าวจากที่ดินที่จำนองได้ ตามมาตรา 189 และมาตรา 745

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ยอมเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีทบต้นเป็นรายเดือนในวันเดียวกัน นายอำนาจ จิรันดร ได้ทำสัญญาค้ำประกันการกู้เบิกเงินเกินบัญชีตามสัญญาฉบับลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๐ นอกจากนี้ยังนำที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๕๕ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มาจดทะเบียนจำนองเฉพาะส่วน

เป็นการประกันด้วย ต่อมานายอำนาจ จิรันดร ถึงแก่กรรมจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นมารดา และผู้จัดการมรดกของนายอำนาจ จิรันดรจึงต้องรับผิดชอบแทนนายอำนาจ จิรันดร ต่อโจทก์ จำเลยที่ ๑ ค้างชำระหนี้คิดถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๕ เป็นเงิน ๔๘๔,๔๘๑.๑๘ บาทโจทก์จึงมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งการบังคับจำนองไปยังจำเลยทั้งสองแล้ว ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๔๘๔,๔๘๑.๑๘ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๘ ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระขอให้ศาล ยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ให้โจทก์ ถ้าได้เงินที่ขายทอด ตลาดไม่พอชำระหนี้ก็ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระ หนี้ให้โจทก์จนครบ

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีผูกพันเฉพาะโจทก์กับจำเลยที่ ๑ เท่านั้น นายอำนาจ จิรันดร ตกลงกับโจทก์ว่าค้ำประกันและจำนองที่ดินประกันเพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาทเท่านั้น โจทก์กรอกข้อความในสัญญาค้ำประกันหรือสัญญาเบิกเงิน เกินบัญชีและสัญญาจำนองเอาเองจึงไม่ผูกพันจำเลยที่ ๒ นายอำนาจ จิรันดรตายเกิน ๑ ปีแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความโจทก์เรียกให้จำเลยที่ ๒ ชำระหนี้ไม่ได้ ขอให้ศาล พิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๓๖๕,๓๘๙.๐๒ บาทรวมกับ เงินดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ ถึงวัน ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๔ และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๔จนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบ จำนวน ให้จำเลยที่ ๒ ชำระส่วนที่ยังค้างชำระ แต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หากจำเลยที่

๒ ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๕๕ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมส่วนของนายอำนาจ จิรันดรพร้อมสิ่งปลูกสร้างขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้จนครบ และถ้ายังไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นบังคับคดีจนครบ แต่รวมแล้วไม่เกินหนี้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ จนถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๔ และดอกเบี้ยไม่ทบต้นอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ในต้นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรวมกับดอกเบี้ยทบต้นเข้าด้วยแล้ว นับแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๔ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ ๒ ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๕๕ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ส่วนของนายอำนาจจิรันดร พร้อมสิ่งปลูกสร้างขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ให้โจทก์และถ้ายังไม่พอชำระหนี้ ก็ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดชำระหนี้ให้โจทก์จนครบ

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๒ ว่า จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายอำนาจจิรันดร ผู้จำนองต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ชำระหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีแก่โจทก์ในจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทรวมทั้งดอกเบี้ยอีกต่างหากด้วยหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว ตามหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเฉพาะส่วนเป็นประกัน เอกสารหมาย จ.๕ ข้อ ๑ ระบุว่า 'ผู้จำนองตกลงจำนองที่ดินเฉพาะส่วนกรรมสิทธิ์ของตนแก่ผู้รับจำนองเป็นประกันหนี้การกู้เบิกเงินเกินบัญชีและหรือหนี้สินประเภทอื่นๆ ของนายสุวรรณ ศุภมงคล และหรือ

ของผู้จำนองทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้หรือที่จะมีขึ้นในภายหน้าอันจะพึงมีต่อธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี' จะเห็นได้ว่า
ตามสัญญาดังกล่าวนอกจากเป็นการประกันเพื่อหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีของ
นายสุวรรณ สุขมงคล จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้นแล้วยังเป็นการประกันเพื่อหนี้
ของผู้จำนองคือนายอำนาจ จิรันดรเองซึ่งเป็นหนี้ผูกพันอยู่กับโจทก์ในฐานะผู้ค้ำ
ประกันอีกด้วย และแม้ว่านายอำนาจ จิรันดร จะถึงแก่กรรมไปก่อนที่โจทก์ยื่นฟ้อง
จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายอำนาจ จิรันดร เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๑
ปี คดีสำหรับจำเลยที่ ๒ ในมูลหนี้ตามสัญญาค้ำประกันจึงขาดอายุความ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๕๔ แล้วก็ตาม ก็หาตัดสิทธิโจทก์ในฐานะผู้รับ
จำนองที่จะบังคับชำระหนี้ค้ำประกันนั้นจากทรัพย์สินที่จำนองไม่ตามมาตรา ๑๘๙
และมาตรา ๗๔๕ ดังนั้นในการวินิจฉัยความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้จัดการ
มรดกของนายอำนาจ จิรันดรที่มีต่อโจทก์ตามสัญญาจำนอง จึงต้องนำหนังสือสัญญา
ค้ำประกันเงินกู้หรือเบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมายเลข จ.๔ มาพิจารณาด้วย ตามหนังสือ
สัญญาดังกล่าว ข้อ ๑ ระบุว่า 'เนื่องในการที่ธนาคารได้ยอมให้นายสุวรรณ สุขมงคล
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 'ลูกหนี้' กู้หรือเบิกเงินเกินบัญชีตามสัญญา ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ผู้ค้ำประกันยอมเข้าค้ำประกันหนี้
ตามสัญญาที่กล่าวแล้วจนกว่าธนาคารจะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง' และข้อ ๒ ระบุว่า
'ถ้าแม้ว่าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้...ผู้ค้ำประกันยอมเข้ารับผิดร่วมกับลูกหนี้ในอันที่จะต้อง
ชำระหนี้ตามสัญญานั้นทันที' ศาลฎีกาเห็นว่า ตามข้อตกลงในสัญญาทั้ง ๒ ข้อนั้น ผู้
ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดกับลูกหนี้อย่างลูกหนี้ร่วมในหนี้จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งรวมทั้งดอกเบี้ยอีกต่างหากตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีของ
จำเลยที่ ๑ ดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องจำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย
อำนาจ จิรันดร เพื่อบังคับชำระหนี้ดังกล่าวให้โจทก์จากทรัพย์สินที่จำนองได้ ศาล
อุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายบรรหาร มุลทวิ

ศาลอุทธรณ์ - นายอุดมศักดิ์ ศิริอ่อน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ